

1500386-48.2020.8.26.0650

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Marcia Yoshie Ishikawa

Comarca: Valinhos

Foro: Foro de Valinhos

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 28/11/2022

... disseram que estava sendo acusado por tráfico de drogas e depois que fizeram uma busca e apreensão em sua casa e não encontraram o Vectra. Apresentaram-lhe, ainda, um mandado de prisão preventiva, pois estava sendo investigado por um crime envolvendo o Vectra. Contou todos os fatos anteriormente relatados, mas, mesmo assim, foi levado preso. Disse que foi ao 2º Distrito, na delegacia ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Valinhos

Foro de Valinhos

3ª Vara

Rua Professor Ataliba Nogueira, 36, Valinhos - SP - cep 13270-660

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500386-48.2020.8.26.0650 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500386-48.2020.8.26.0650

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Adenilson Misael Rodrigues e outros

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcia Yoshie Ishikawa

Vistos.

CAIO GUILHERME DA SILVA MORAES, qualificado às fls. 228, PATRICK DA COSTA NOGUEIRA, menor de 21 (vinte e um) anos de idade na data do fato e qualificado às fls. 47, ADNILSON MISAEL RODRIGUES, qualificado às fls. 214, MATHEUS LUCAS PAIVA, qualificado às fls. 233 e menor de 21 (vinte e um) anos de idade na data do fato, e CAUISA GARCIA FERREIRA, qualificada às fls. 91 e 158/161, estão sendo processados criminalmente como incurso no art. 2º, §2º, da Lei Federal nº 12.850 de 2013, no art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, e art. 158, §1º e §3º, todos na forma do art. 69 do Código Penal, porque, segundo a denúncia, de data incerta até por volta do dia 15 de junho de 2020, na região metropolitana de Campinas e nesta cidade e comarca de Valinhos, constituíram e integraram, pessoalmente, organização criminosa destinada à prática recorrente de crimes de extorsão e roubo circunstanciados pelo concurso de agentes, pelo emprego de arma de fogo e pela restrição da liberdade da vítima, crimes apenados com mais de quatro anos de reclusão, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem econômica. Porque, ainda, no dia 4 de maio de 2020, por volta das 20h00min, na Estrada Estadual, nº 4965, próximo ao Condomínio Ype Dourado, bairro Joapiranga, nesta cidade e comarca de Valinhos, em concurso e com unidade de desígnios, mediante grave ameaçada exercida com o emprego de arma de fogo e com restrição de liberdade, constrangeram Renata Pescarini Gonçalves Schiavinato, com o intuito de obter para eles indevida vantagem econômica, a fornecer seu celular e cartões bancários e de crédito, e respectivas senhas, tolerar que eles realizassem transações em

dispositivos móveis, no valor aproximado de R\$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), e a deixar de acionar as operadoras de seus cartões de crédito e instituições financeiras enquanto eles realizavam as compras. Por fim, porque, também, no dia 4 de maio de 2020, logo após às 20h00min, no bairro Reforma Agrária, próximo a um pontilhão que dá acesso à cidade de Campinas, por baixo da Rodovia Magalhães Teixeira, nesta cidade e comarca de Valinhos, em concurso e com unidade de desígnios, subtraíram para eles, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, um telefone celular iphone 11 e um relógio Apple watch pertencentes a Renata Pescarini Gonçalves Schiavinato. A denúncia foi recebida em 03 de novembro de 2020 (fls. 105), vindo acompanhada de inquérito policial.

Auto de avaliação indireto (fls. 107).

Laudo pericial da arma apreendida (fls. 108/111).

Folha de antecedentes do réu Caio (fls. 139/144).

Folha de antecedentes do réu Matheus (fls. 145/148).

Folha de antecedentes do réu Patrick (fls. 149/152).

Folha de antecedentes do réu Adenilson (fls. 155/161).

Folha de antecedentes da ré Cauisa (fls. 164/166).

Citado pessoalmente (fls. 183), o réu Caio ofereceu resposta à acusação (fls. 230/232).

Citado pessoalmente (fls. 178/179), o réu Patrick ofereceu resposta à acusação (fls. 222/223).

Citado pessoalmente (fls. 181/182), o réu Adenilson ofereceu resposta à acusação (fls. 260/265).

A ré Cauisa compareceu espontaneamente nos autos (fls. 167/175), dando-se por citada, e ofereceu resposta à acusação (fls. 185/194).

O réu Matheus não foi encontrado, razão pela qual foi determinada a sua citação por edital e foi suspenso o processo e o curso do prazo prescricional em relação a ele (fls. 331/332 e 352). Ainda, foi deferida a produção antecipada de provas em relação ao réu Matheus, nos termos do artigo 366 do CPP. Posteriormente, o réu foi preso e ocorreu sua citação (fls. 561), com o posterior oferecimento de resposta à acusação (fls. 521/523 e 528).

Em audiência de instrução (fls. 375/377 e 620/621) foram ouvidas a vítima, três testemunhas da acusação; e, por fim, os réus foram interrogados. O réu Matheus foi interrogado na audiência de fls. 620/621.

Laudo pericial (fls. 483/496).

Em alegações finais escritas, o Ministério Público requereu a parcial procedência da ação penal para condenar os réus os réus Caio Guilherme, Patrick, Adenilson Misael, Matheus Lucas e Cauisa, nos exatos termos da denúncia, assim como para absolver a ré Cauisa apenas do crime de organização criminosa, diante da não comprovação de sua integração, de maneira estável e permanente, com o grupo criminoso nos outros delitos (fls. 625/667).

A defesa do acusado Matheus, por sua vez, em alegações finais escritas pugnou pela improcedência da ação penal, absolvendo-se o réu por falta de provas (fls. 668/675).

Em alegações finais escritas, a defesa da ré Cauisa requereu a absolvição da acusada por falta de provas; e, subsidiariamente, em caso de condenação, seja reconhecida a primariedade da ré, bem como que ela não tem envolvimento com organização criminosa (fls. 680/66).

O réu Adenilson, em alegações finais, pugnou por sua absolvição, com fundamento no art. 386, incisos V ou VII, do CPP (fls. 694/703).

Já o réu Caio, em alegações finais escritas, sustentou ser o caso de absolvição do crime que lhe é imputado, nos termos do artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal (fls. 704/725).

Por fim, em alegações finais, a defesa do réu Patrick requereu sua absolvição em relação ao delito descrito artigo 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/13, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal; o reconhecimento do concurso formal; o afastamento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo; e que sejam aplicadas as atenuantes da confissão e a menoridade relativa (fls. 726/735).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada na qual se busca apurar a responsabilidade criminal dos acusados pelos delitos descritos na denúncia. Inicialmente, passo ao exame das preliminares pendentes de análise.

Comprovado que os réus não possuem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento (fls. 195/200 e 239/244), defiro o benefício da gratuidade da justiça aos acusados Caiusa e Caio. Anote-se.

Não há que se falar em rejeição da denúncia por inépcia da petição inicial ou por falta de justa causa para o exercício da ação penal.

Com efeito, observa-se dos autos que a petição inicial acusatória ofertada pelo parquet preenche satisfatoriamente todos os requisitos exigidos pelo artigo 41 do Código de Processo Penal.

Isto é, a denúncia expõe o fato criminoso, incluindo as condições de tempo e lugar do ocorrido; a qualificação dos denunciados para a perfeita identificação; a classificação do crime imputado; o rol de testemunhas do fato; e, inclusive, apresenta elementos informativos pertinentes relacionados aos fatos.

Ademais, as imputações fáticas e jurídicas estão bem colocadas na denúncia, de modo que não há qualquer dificuldade de entendimento para formulação da defesa, tanto que os réus exerceram o contraditório em sua amplitude. Logo, a inicial é apta sendo regular a decisão de ratificação do recebimento da denúncia.

Ainda quanto a este ponto, cumpre esclarecer que as condutas imputadas aos acusados subsumem-se ao tipo penal previsto artigo 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/13, no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, e artigo 158, §§ 1º e 3º, todos na forma do artigo 69 do Código Penal, pois, segundo a denúncia, de data incerta até por volta do dia 15 de junho de 2020, na região metropolitana de Campinas e nesta cidade e comarca de Valinhos, os réus constituíram e integraram, pessoalmente, organização criminosa destinada à prática recorrente de crimes de extorsão e roubo circunstanciados pelo concurso de agentes, pelo emprego de arma de fogo e pela restrição da liberdade da vítima, crimes apenados com mais de quatro anos de reclusão, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem econômica. Sendo que as referidas alegações da acusação estão amparadas em elementos informativos robustos, tais como boletins de ocorrência de fls. 1/2, 48/49, 50/51, 52/54, 55/57, 58/59, 60/61, 62/64, 65/67, 68/71, 72/73, 74/76, 77/78, 79/0, relatórios de investigação de fls. 39/47, 81/91, 92/102, relatórios de cumprimento de mandados de prisão temporária e busca e apreensão domiciliar de fls. 215/216, 222, 229, 234/235 e 240 e ofícios de fls. 32/38 e 331/340.

Desse modo, diante de toda a documentação e declarações aportadas ao feito, o que se pode visualizar é a existência de indício de autoria e prova da materialidade, a caracterizar a existência de elementos mínimos de prova indispensáveis ao reconhecimento da justa causa.

Há, portanto, suficiente justa causa para a propositura da ação penal, não havendo que se falar em rejeição da denúncia.

Quanto à tese de ilicitude de prova, ainda não apreciada, e apresentada pelo acusado Patrick da Costa Nogueira, em resposta à acusação, ela não comporta acolhimento, uma vez que nem mesmo o próprio réu conseguiu apontar em sua resposta qual prova considera ilícita a ponto de justificar o acolhimento de seu pedido (desentranhamento das provas).

Assim, não vislumbro nenhuma nulidade ou irregularidade no curso do processo, principalmente, em relação à prova produzida.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação penal, passo ao exame do mérito.

A pretensão punitiva estatal é parcialmente procedente.

De início, insta consignar que a organização criminosa imputada aos acusados foi investigada no apenso nº 1500527-67.2020.8.26.0650, que constitui o expediente em que foi deferida a expedição de mandados de busca domiciliar e decretada a prisão temporária e preventiva de todos os réus e nesses autos estão várias provas realizadas durante o inquérito policial, cujas provas foram compartilhadas e também instruem estes autos principais desta ação penal.

Importante registrar, ainda, que o presente processo está instruído com diversos

boletins de ocorrência, nos quais se relatam a existência de vários assaltos praticados pelos denunciados, e que foram coligidos aos autos a fim de corroborar a existência de estabilidade, permanência, planejamento, reiteração criminosa e violência empregada pela organização criminosa.

Por sua vez, há notícias de que os denunciados teriam praticado diversos crimes de roubo e extorsão na Região Metropolitana de Campinas e, no caso dos autos, processa-se também o delito de roubo praticado em face da vítima Renata Pescarini Gonçalves Schivinato, conforme Boletim de Ocorrência nº 564005/2020 de fls. 4/5, sendo que os demais crimes de roubo e extorsão são objetos de outras ações penais e inquéritos policiais instaurados em Valinhos e Campinas.

Pois bem, quanto aos crimes imputados aos acusados na denúncia, a materialidade delitiva do crime de organização criminosa restou comprovada através: dos boletins de ocorrência fls. 1/2, 48/49, 50/51, 52/54, 55/57, 58/59, 60/61, 62/64, 65/67, 68/71, 72/73, 74/76, 77/78, 79/80, dos relatórios de investigação de fls. 39/47, 81/91, 92/102, dos relatórios de cumprimento de mandados de prisão temporária e busca e apreensão domiciliar de fls. 215/216, 222, 229, 234/235 e 240 e dos ofícios de fls. 32/38 e 331/340 do expediente nº 1500527- 67.2020.8.26.0650.

A materialidade delitiva dos crimes de roubo e extorsão praticados em face de Renata Pescarini Gonçalves Schiavinato também restou comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 1/2, pelo auto de avaliação dos bens subtraídos de Renata (relógio de pulso e aparelho celular) de fls. 451, pelo termo de declarações de fls. 7/10 e relatório de investigações de fls. 39/47 e ofícios de fls. 32/38 e 331/340 do expediente nº 1500527-67.2020.8.26.0650.

Outrossim, os mesmos documentos que instruíram o expediente nº 1500527-67.2020.8.26.0650 foram reproduzidos, em parte, nesses autos principais.

Por sua vez, com base na documentação citada e na prova oral colhida em juízo, entendo que a autoria delitiva da organização criminosa, do roubo e da extorsão é certa em relação a todos os acusados, exceto em relação ao crime de organização criminosa atribuído à ré Causa.

Ouvido sob o crivo do contraditório, o réu Adenilson Misael Rodrigues negou a prática delitiva. Disse que não conhece Caio, nunca o viu; está vendo-o somente por conta da audiência. Conhece Patrick devido a um negócio que fez com ele. Tem um conhecido seu que é dono de uma funilaria, o Itamar, que lhe passou uma Saveiro, pois estava fazendo alguns bicos com o carro e, no momento, precisava de um; então, ofereceu ao Itamar seu carro Sandero, cor vermelha, porém, Itamar lhe disse que não tinha interesse em seu Sandero, pois já havia passado a Saveiro para uma outra pessoa, no caso, para Patrick. Como Patrick era ex-funcionário da funilaria, Itamar disse que poderia oferecer sua Sandero a Patrick para ver se ele aceitava o negócio. Enviou, então, as fotos de seu carro a Itamar, que, por sua vez, repassou-as ao Patrick, porém, ele não se interessou, porque não era o carro que ele queria. Itamar lhe disse que se encontrasse outro carro talvez Patrick tivesse interesse. Como tem um grupo de rolo de carro no Facebook e no WhatsApp e como seu pai também faz negócios de carro, acabou encontrando o anúncio de um Vectra, cor prata, anunciado por Miguel. Ofereceu seu Sandero e, como o Vectra tinha algumas parcelas a serem pagas, Miguel disse que tinha interesse em seu carro, pois queria um carro com parcelas já adimplidas, uma vez que as prestações do Vectra já estavam apertando e não estava mais dando conta. Foi até o estabelecimento em que Miguel trabalhava, no caso uma creche, e apresentou seu carro a ele e viu também o veículo Vectra e realmente ele tinha algumas avarias. Falou que em razão das parcelas restantes, das avarias e do valor inferior do carro, assumiria essas parcelas e os custos de funilaria que seriam necessários, enquanto Miguel respondeu que iria conversar com sua esposa antes de fechar o negócio. No outro dia, Miguel disse que se interessava sim em fechar o negócio; e, então, pediu fotos do carro de Miguel e, com essas fotos, encaminhou-as a Itamar para que ele as enviasse a Patrick a fim de que este visse se tinha interesse no Vectra, com a ressalva das parcelas a pagar. Disse que a Saveiro de Patrick tinha o mesmo valor que o seu Sandero, então, iria passar o Vectra a Patrick, mas continuaria com a obrigação de pagar as prestações mensais e ainda conseguiria pegar a Saveiro para fazer seus trabalhos por fora. No outro dia, Itamar disse que Patrick tinha interesse no Vectra e disse também para

eles (declarante e Patrick) se encontrarem na funilaria e avaliarem pessoalmente os carros para fecharem o negócio; então, concordou e só pediu para aguardar um pouco para antes fechar o negócio com Miguel. Fechou o negócio com Miguel e realmente ficou com o carro; assumiu as parcelas do carro e já ficou com ele em seu nome. Pegou o Vectra e fechou o negócio e passou toda situação do carro; na ocasião, disse que se não conseguisse quitar o carro de uma vez ainda iria pagar as parcelas certinho. Assim, passou sua Sanderó a Miguel, porém, não preencheu o recibo do Vectra, pois se o fizesse teria 30 dias para transferir, só que nesses 30 dias não conseguiria quitar o carro. Ato contínuo, encontrou-se com Patrick na funilaria e este gostou do Vectra, então, repassou as informações a Patrick sobre o carro e pediu para ele evitar de se meter em problemas com o carro e que, caso tomasse multas, era para passá-las para outro nome, porque já tinha problemas com a justiça e não tinha mais se envolvido com coisas erradas. Ademais, acrescentou que Itamar disse que Patrick já havia trabalhado para ele, sempre foi muito certinho, não mexe com coisa errada e que poderia confiar nele. Nos primeiros dois meses, não teve problema, até que depois apareceram os familiares de Patrick e um menino pedindo o recibo do carro, porém, não o tinha por conta do carro ainda não estar quitado. Esse amigo falou que Patrick havia sido preso com o carro, mas respondeu "o que isso tem a ver com o recibo do carro?"; responderam-lhe, então, que era para tirar o recibo do carro ou pedir para o antigo proprietário ir retirar o carro. Foi atrás de Miguel e perguntou se Miguel poderia ir retirar o carro, pois mesmo tendo sido passado para Patrick, o carro ainda estava no nome de Miguel por conta do financiamento não finalizado. Conversou com Sérgio e com Vital, que não é seu tio e sim um conhecido dele. Passou o carro para eles, porque não queria problemas com Miguel. Realmente deveria ter falado a Miguel que havia vendido o carro a Patrick, só não avisou, pois soube tudo de última hora. Conversou com Miguel e ele disse que iria retirar o veículo, assim como conversou com o advogado de Patrick que lhe disse que bastava preencher o recibo no nome do pai de Patrick que, então, o carro seria retirado. Assim, pediu o recibo a Miguel para, então, entregá-lo à família de Patrick. Combinou de se encontrar com Miguel na casa de seu pai para pegar o recibo para depois entregar à família de Patrick e, nesse momento, já não estava com o Vectra há muito tempo. Os policiais de Valinhos o abordaram, disseram que estava sendo acusado por tráfico de drogas e depois que fizeram uma busca e apreensão em sua casa e não encontraram o Vectra. Apresentaram-lhe, ainda, um mandado de prisão preventiva, pois estava sendo investigado por um crime envolvendo o Vectra. Contou todos os fatos anteriormente relatados, mas, mesmo assim, foi levado preso. Disse que foi ao 2º Distrito, na delegacia de Valinhos, e lhe questionaram, tendo respondido a mesma coisa aqui relatada sobre Patrick; porém, disseram que havia sido reconhecido em Campinas, então, seria transferido a Campinas, pois também estava sendo investigado lá. Teve uma vítima que o reconheceu, contudo, não foi ele o autor do delito. Nesse caso aqui apurado, a vítima não o reconheceu, pois de fato não tem envolvimento com esse crime; mas, como no outro caso foi reconhecido, os policiais queriam que ele entregasse Matheus que é amigo de Patrick e está foragido. Não fez o desejado pelos policiais, porque não está mais envolvido com isso. Alegou que cresceu em bairro de periferia e tem suas passagens, sabe das consequências de entregar alguém tanto para si, quanto para sua família, por isso resolveu ficar calado. Falaram que, como não iria entregar Matheus, iriam jogar alguma coisa contra ele (declarante). Não conhece Matheus, só o viu quando ele veio pedindo o recibo do carro. Nunca viu Cauisa e nem Caio. Só conversou com Matheus, quando ele se apresentou como amigo de Patrick e queria o recibo do carro. Só sabe o local em que Patrick mora, salvo engano, é um ou dois bairros depois do seu. Disse que no seu celular havia mensagens provando seu negócio com Patrick. No processo em que foi condenado em Campinas, eram corréus Caio e Matheus. Ademais, afirmou que, no dia dos fatos, não estava na posse do veículo, pois o automóvel foi passado a Patrick no final de fevereiro daquele ano. Informou, por fim, que já respondeu a processo criminal por furto, por porte de arma e pelo art. 180 do CP; além disso, foi condenado por outro processo em Campinas, por um processo em Hortolândia (furto), no ano de 2014; as demais condenações foram na cidade de Campinas.

O acusado Matheus Lucas Paiva Costa, ouvido em Juízo, afirmou que em momento algum fez parte desse roubo; não compactuou com isso. Relatou que fazia revenda de motos, pois, até 2019, trabalhava em um frigorífico e com o dinheiro que recebeu com a sua rescisão, comprava motos e depois vendia. Na época, comprou uma moto 600 e sempre publicava anúncios no Facebook e apareciam diversos compradores. No dia, chegou a publicar um anúncio e, por volta das 22 horas, um rapaz o procurou falando que queria comprar sua moto à vista. Acreditou que fosse um golpe e pediu para o rapaz ir pessoalmente ao local, então, forneceu seu endereço e o rapaz compareceu. Tinha uma maquininha de cartão que utilizou para que o rapaz realizasse o pagamento à vista da moto. Tentou passar o cartão, mas não deu certo; esse rapaz lhe disse que o cartão era da sua "mina", então, na hora, pensou que realmente se tratava de um golpe. O rapaz, então, propôs entregar um dinheiro para que segurasse a moto e depois, no outro dia, pagaria o valor restante; concordou com a proposta e recebeu o dinheiro para segurar a moto. O valor da moto era de R\$ 16.500,00, então, primeiro lhe foi repassado um valor e depois o restante foi transferido; acredita que R\$ 15.500,00, não lembra muito bem. Depois continuou revendendo. O segundo pagamento foi feito mediante transferência em sua conta. Quando olhou sua conta bancária e conferiu o pagamento, retornou ao rapaz, informando que ele poderia ir buscar a moto. Depois, passou o recibo em branco. Havia anunciado a moto em grupo de Facebook, como "Grupo Oakley" e "Compra e venda de carros usados". Não se lembra do nome do rapaz, pois já faz 2 anos, mas sabe que foi o rapaz quem fez o contato inicial pelo Facebook. Respondeu o comentário do rapaz e conversaram pelo chat do Facebook. Enviou seu endereço e depois conversaram. O rapaz queria ir durante à noite – isso porque já era umas 22 horas – e, mesmo assim, ele foi a sua casa e tentou passar o cartão e não deu certo; assim, combinaram a transferência do dinheiro restante a ser feita no dia seguinte. Não conhece Cauisa. O cartão que o rapaz portava, segundo ele, era da namorada dele, tanto que achou que fosse um golpe. Então, falou que iria transferir o dinheiro para sua conta, assim concordou e depois realmente recebeu uma transferência em nome de uma mulher mesmo, porém, o rapaz não chegou a falar o nome dela. Não se recorda o nome do rapaz, acha que era Luís. O documento da moto estava em branco, pois comprava as motos assim e depois, quando as revendia, já passava o documento direto para o comprador. Lembra-se da moto, era uma Hornet 600, 2006, mas não se recorda da placa, pois comprava muitas motos, inclusive de leilão e, logo depois, já as revendia, anunciando em redes sociais. Não tinha um controle de vendas, até porque, na época, era moleque, tinha 20 anos, então, já comprava, pegava o dinheiro e já ia vender novamente. Não precisava transferir para o seu nome, pois as motos de leilão não tinham como transferir para o nome e as demais comprava com recibo em branco; então, não precisava transferir as motos para seu nome, apenas revendia e já passava o documento para o comprador. Usava sua conta bancária para movimentar algumas das compras; só tinha uma conta no Banco Itaú que usava mais na empresa e tinha uma conta na Caixa. A maquininha que tinha foi comprada pela internet e não estava em seu nome. Não se recorda em qual nome estava registrada sua maquininha, pois comprou pela internet e não é fixa de uma pessoa só. Apenas cadastrava uma conta e usava. A conta que tinha no Mercado Pago estava registrada em seu nome. Não tem amizade com os outros envolvidos. Conhece de vista Caio e Patrick, pois ambos moravam em seu bairro, porém, não tinha muito contato, até porque namorava na época, então, não saía muito para festas, apenas, os conhecia de vista. Não conhece Adenilson. No dia dos fatos, não esteve em Valinhos. Disse que, graças a Deus, foi absolvido dos outros processos, pois todas as vítimas não o reconheceram, então, foi absolvido. Está preso há um ano sem condenação alguma. Quando foi preso estava trabalhando na "Milk" no Cambuí. No dia de sua prisão, não foi apreendido seu celular. No mais, disse que já foi processado, mas foi absolvido em 6 processos. O réu Patrick da Costa Nogueira, ouvido sob o crivo do contraditório, confessou a prática do crime, mas disse que estava sozinho naquele dia; nenhum dos corréus estava presente. Afirmou que não conhece Cauisa e nem Caio. Já o réu Adenilson não estava com ele naquele dia, pois, no dia, Adenilson estava com a mãe dele. Agiu conjuntamente com seu pai, Renato, que faleceu este ano. Não conhece o outro envolvido, era um amigo de seu pai. Disse que conheceu Adenilson pelo carro que ele

lhe ofereceu, quando trabalhava no Oziel. Adenilson lhe ofereceu um Sandero, mas disse que não se interessava, então, Adenilson, que estava fazendo um rolo com um carro Vectra, enviou fotos desse carro para Itamar, que também trabalhava no Oziel. Viu as fotos e pediu que Adenilson o levasse no Oziel para conversarem. Ambos viram o carro um do outro, gostaram e, então, iriam fazer o negócio, até que disse que iria pagar as parcelas do carro e ele poderia ficar com a Saveiro. Adenilson ficou com a Saveiro e ele com o Vectra. Não transferiu o Vectra, pois ainda estava financiado. Teve contato com Adenilson para pagar o carro. Afirmou que na sua casa não encontraram armas e nem nada, apenas duas maquininhas que estavam dentro do carro que era de Renato, mas não sabe de quem era. No dia dos fatos, estava em uma festa em Valinhos, quando viram um carro de luxo passando. Não portavam arma nenhuma e viu que era uma mulher dirigindo. Pararam essa mulher e gritaram assalto; desceram do carro e colocaram a vítima no banco de trás e pegaram os cartões e celular dela. Acharam que a vítima era turista ou algo assim e continuaram no carro dela. Depois de uns dois bairros, deixaram a vítima no local. No momento do assalto, colocou a vítima no banco de trás, mas não conduziu o veículo dela; quem conduziu foi um outro envolvido; ficou no banco de trás e não portava arma de fogo. Disse que tudo aconteceu rápido; seus amigos haviam bebido, embora ele mesmo não beba nada; em seguida, viram o carro de luxo em uma estrada escura e, então, fizeram isso. Está arrependido, não precisava disso, já trabalhava. Nunca foi preso, apenas foi para Fundação, uma vez. Disse que quem estava no Vectra, no dia dos fatos, era ele, seu pai Renato e um amigo dele. Afirmou que não conhece Matheus, já o viu, mas não tem contato com ele, quem tinha mais contato era o seu irmão e, quando foi preso, Matheus o ajudou.

O réu Caio Guilherme da Silva Moraes, ouvido em juízo, afirmou que não participou do roubo e nem de nenhum outro crime. Alegou que Patrick mora em seu bairro, mas não o conhece, no máximo, já lhe deu um bom dia e só o conhece de vista. Não conhece Adenilson. Quanto a Matheus, este mora no bairro da sua mãe, mas nem ele ou Cauisa são parte de seu círculo de amizade. Foi indiciado em Campinas junto com Adenilson e Matheus, mas não é amigo deles. É um processo de roubo. Nunca usou uma arma de fogo na vida. Não tinha um telefone celular próprio quando foi preso, estava usando um celular compartilhado com sua namorada. Não conhece a ré Cauisa. A acusada Cauisa Garcia Ferreira, ouvida na fase judicial, negou a prática delitiva. Disse que não praticou o roubo no dia dos fatos. Sustentou que não mantinha vínculo com a empresa "Bebidass". Confirmou que tinha uma maquininha registrada em seu nome, em 2018, a qual utilizava para receber pagamentos de vendas de produtos Avon para complementar sua renda. Contratou a maquininha em fevereiro de 2018 e a usou, pela última vez, em setembro de 2018. Não a usava regularmente, pois nem todas as pessoas pagavam com o cartão na maquininha. Ocorre que, em certa data, foi a uma festa rave, em dezembro de 2018, e aproveitou que tinha uma amiga que lhe devia um pagamento e levou a maquininha. Quando foi cobrar sua amiga, deu falta da maquininha que, até então, estava no seu bolso junto ao seu celular. A maquininha funcionava com o celular. Em seguida, fez o Boletim do celular e, como a máquina funcionava com o celular, não achou que precisava constar a subtração da maquininha no Boletim de Ocorrência. Disse que foi informada do que fazer com a maquininha em caso de perda ou extravio, mas não seguiu as orientações. A maquininha foi perdida junto com o celular. Quando fez o Boletim apenas do celular, disseram-lhe que estava tudo certo. Notificou a perda do celular, mas não a perda da maquininha. Disse que comunicou ao Mercado Pago e, como era vinculada com o celular, comunicaram que estava tudo ok. O dinheiro da maquininha que usava ficava na conta da maquininha, que era vinculada ao seu CPF. Seu celular não tinha senha na tela de bloqueio, mas, mesmo assim, ele possuía suas informações pessoais. Ora, analisando as versões apresentadas pelos réus, sob o crivo do contraditório, em cotejo com todas as provas colhidas nos autos, inclusive, com os elementos informativos da fase de inquérito, infere-se que as declarações dos réus não devem prevalecer, com exceção da confissão parcial de Patrick. Vejamos.

Com efeito, a vítima Renata Pescarini Gonçalves Schiavinato, ouvida perante a autoridade judicial, relatou que, no dia dos fatos, retornava do trabalho em Vinhedo, em direção à cidade de Valinhos, quando, por volta das 19h45, na Rua

Visconde de Porto Seguro, um carro Vectra, cor prata, começou a seguir o mesmo percurso dela, estando em sua frente. Em determinado ponto do percurso, os indivíduos pararam o carro, bloqueando a pista. Então, desceram dois assaltantes armados do veículo e eles entraram no carro dela. Acredita que os dois assaltantes estavam armados, mas tem certeza de que pelo menos um deles estava armado; só viu o indivíduo com a arma no momento da abordagem e apenas um assaltante ficou ao lado dela e lhe apontou a arma o tempo todo. Não sabe quantas pessoas estavam no Vectra, pois o veículo tinha película. Provavelmente havia uma pessoa conduzindo o Vectra e não sabe se havia mais alguma outra pessoa. Após a abordagem, voltaram pelo mesmo percurso, e um dos assaltantes ficou na direção do veículo dela e o outro ficou no banco de passageiro com ela. Fizeram o retorno e voltaram pelo caminho em que estava, porém, o assaltante seguiu conduzindo o veículo no sentido Anhanguera; passou pela ponte Anhanguera e, em seguida, foi ao bairro Macuco. Posteriormente, os assaltantes lhe pediram a senha do cartão de crédito, assim como a senha de seu celular, porque o cartão de crédito dela estava vinculado ao celular. Afirmou que o rapaz que dirigia o veículo começou a mexer no celular dela, enquanto conduzia o automóvel a fim de efetuar transações. Já o outro indivíduo envolvido apenas ficou apontando a arma para ela; ele encostava a arma em sua barriga ou em outras partes do corpo. Acrescentou que o assaltante que conduziu o carro, salvo engano, chama-se Caio, pois, durante o percurso, o rapaz que estava no banco de trás acabou deixando escapar o nome dele. Em determinado momento, esse assaltante do banco de trás falou "Breca, Caio, tem radar". O indivíduo Caio era um rapaz muito alto, tinha em torno de 1,90 de altura e conseguiu perceber isso, porque também é alta e ele batia a cabeça no teto do carro dela. Caio aparentava ser um rapaz magro e novo, em torno de uns 20 anos; e o outro rapaz também era alto, mas não tanto quanto Caio e aquele rapaz também tinha em torno de 20 anos de idade. Conseguiu visualizar muito bem ambos os assaltantes. Na delegacia, realizou o reconhecimento fotográfico, ocasião em que lhe foram apresentadas várias fotos e conseguiu reconhecer os dois. No reconhecimento pessoal, colocaram outras pessoas ao lado do acusado e ficaram atrás de um vidro; reconheceu apenas um dos assaltantes pessoalmente. No momento do crime, os assaltantes levaram o celular e o relógio dela; e, ainda, eles "fizeram gastos com cartão de crédito" dela. Disse que o relógio subtraído era um Apple Watch e o celular era um Iphone 11 Pro MAX. A primeira transação que os meliantes fizeram com seu cartão foi no valor de R\$ 19.500,00 e pouco, e a segunda foi no valor aproximado de dois mil reais, além de uma tentativa de saque em um estabelecimento comercial em torno de 200 reais. Essa última tentativa ocorreu quando já estava livre dos assaltantes. A tentativa das operações nos valores de R\$19.500,00 e de R\$2.000,00 reais foram feitas mediante a plataforma Mercado Pago, sendo creditados os valores para uma empresa de nome "Bebidass"; em relação à transferência de R\$ 19.500,00, teve de ingressar com uma ação contra o Banco Itaú, porque, como passou a senha de seu cartão para os assaltantes, o banco não aceitou as alegações de ter ocorrido o assalto, já que as operações se deram mediante senha e tal ação ainda tramita no Juízo de Valinhos. Afirmou que acredita que a arma usada pelo assaltante que estava no banco de trás era um Revólver 38, não era uma pistola. Disse que achou muito estranho quando o carro Vectra entrou em sua frente, então, pode identificar algumas informações sobre o veículo, como a cor prata, o engate na placa e, ao lado direito do para-choque, a falta de um friso. Contou que, enquanto o assaltante conduzia o veículo, ele conversava com um outro indivíduo envolvido nos fatos pelo celular, e acredita que este rapaz era quem estava conduzindo o veículo que os acompanhava. O assaltante condutor do veículo conversava pelo celular, enquanto passavam por um local bastante ermo, com muitas chácaras; acredita que era um local em que havia produção de figo. Após, desceram com o carro próximo a um pontilhão que fica ali por perto e que dá acesso à rodovia dos Bandeirantes. Nesse momento, os assaltantes viraram o veículo dela, e um deles pediu para que tomasse cuidado, pois havia uma vala por perto. Ato contínuo, o carro Vectra chegou ao local, e eles desceram do veículo e a deixaram no local. Após, todos os envolvidos retornaram ao Vectra e foram embora no sentido do viaduto, enquanto ela pegou a direção de seu carro e tentou voltar para casa. Disse que ficou rendida pelos assaltantes durante uma hora. As transações foram feitas

logo no início de sua rendição, porque, assim que entraram no carro, os meliantes já exigiram o seu celular e o desbloqueio deste, além da senha do cartão de crédito. Como seu relógio permite fazer ligações e, em um certo momento, o rapaz que estava atrás não notou que portava um relógio no pulso, tentou fazer uma ligação, momento em que ele viu que ela estava se mexendo. O assaltante, então, passou a mão no pescoço dela para ver se não usava correntes ou brincos. Em seguida ela (vítima) parou de se mexer e o assaltante viu o relógio, mas não pediu para tirar o relógio, apenas solicitou que ela parasse de se mexer. Somente quando eles desceram do carro dela para irem embora, que os indivíduos exigiram o relógio. Alegou que os assaltantes rodaram bastante tempo tentando fazer a transação bancária; não sabe o momento em que as transações foram efetuadas; e quem as realizou foi o piloto. No momento da abordagem, não sabia se o carro dos envolvidos era um Astra ou um Vectra, mas sabia que era um veículo da Chevrolet; porém, depois, confirmou se tratar de um Vectra mesmo. Recorda-se que compareceu à delegacia duas vezes para realizar o reconhecimento fotográfico; foi à delegacia de Valinhos, mostraram-lhe diversas fotos de vários indivíduos. Na ocasião, encontrou duas fotos que eram dos rapazes e, posteriormente, retornou à delegacia para prestar o depoimento, quando lhe mostraram mais fotos e confirmou o reconhecimento anterior. Na terceira vez, realizou o reconhecimento pessoal. Anteriormente ao reconhecimento fotográfico, já havia feito a descrição dos envolvidos; os assaltantes não eram brancos e nem negros, mas não diria que são mulatos também, eles eram pardos, achou eles com a pele mais escura, um pouco mais morenos. Não disse a palavra mulatos e sim pardos na ocasião de seu depoimento. Não viu muito o rosto do rapaz que conduziu o veículo, pois ele se manteve olhando para frente por muito tempo, mas o que estava sentado atrás foi o que mais prestou atenção. Ambos eram parecidos, magros e altos, além da cor da pele. O assaltante que ficou no piloto estava usando um capuz na ocasião da abordagem, contudo, depois, durante o percurso, o capuz caiu e nenhum dos dois assaltantes ficou com o rosto coberto; então, conseguiu ver o rosto de ambos muito bem. Fez o reconhecimento do assaltante que estava atrás no veículo, mas não foi chamada para fazer o reconhecimento presencial do piloto. Asseverou que reconheceria ambos os envolvidos sem sombra de dúvidas. Ademais, acrescentou que não teve a participação de pessoa do sexo feminino durante o ato, ao menos do que tem conhecimento; também não lhe foi exibida nenhuma foto de pessoa do sexo feminino em sede de delegacia. Durante o ato, não citaram essa empresa "Bebidass". Em reconhecimento pessoal por vídeo conferência, reconheceu apenas o rapaz que estava sozinho no vídeo, acredita que ele era o rapaz que estava conduzindo o veículo. Disse que, quando ocorreram os fatos, os envolvidos estavam com os cabelos compridos. Reconheceu o indivíduo de máscara cinza como sendo o assaltante que estava sentado atrás. Quando os reconheceu na delegacia, não teve dúvidas.

Ouvido em Juízo, o delegado de polícia João Neves Neto disse que se recorda dos fatos. Narrou que o caso lhe foi apresentado por meio de Boletim de Ocorrência e, imediatamente, estabeleceram diálogo com a vítima, que prestou informações a respeito de como a ação ocorreu. O crime aconteceu na Rodovia Visconde do Porto Seguro e a vítima lhe passou detalhes e características peculiares do veículo utilizado pelos roubadores, no momento da abordagem. A vítima foi rendida enquanto passava de carro e ela se recordou de um dos assaltantes ter chamado o outro de Caio. A vítima disse que era um veículo Sedan, cor prata; o que chamou a atenção dela é que o veículo tinha, em sua traseira, um daqueles engates, sendo que este engate parecia estar desalinhado; além disso, a vítima disse que notou uma avaria no para-choque do carro, o que também lhe chamou atenção. Fizeram o levantamento de câmeras de monitoramento que existem nessa rodovia e dos condomínios que ficam por perto. Com base nesses levantamentos, conseguiram imagens que, a princípio, como o crime se deu no período noturno e a região era escura, não os ajudaram muito, então, não foi possível identificar a placa do carro de imediato. Conseguiram apoio da equipe da Guarda de Campinas e obtiveram acesso às imagens de monitoramento do Município de Campinas; com base nas informações a respeito de horário e possíveis locais em que os réus estavam atuando, conseguiram localizar o Vectra Sedan prata. Ademais, recorda-se que a vítima constatou, no extrato de seu cartão bancário, uma

transação feita no momento do crime para uma maquininha "Bebidass", então, a partir disso, oficiaram a empresa correspondente, que lhes informou que a máquina estava registrada no nome da ré. No dia seguinte, após o crime, foi feita uma transferência de quase todo o valor já transferido à maquininha para a pessoa do outro réu, o Sr. Mateus, então, a partir disso, identificaram a situação da maquininha. Com a placa do veículo, intimaram a pessoa que era a dona do veículo, e ele prestou depoimento em delegacia e alegou que o bem havia sido vendido para o réu Denílson. Em contato com outras delegacias da região de Campinas, identificaram outras ocorrências que ocorriam no Município de Campinas, com possíveis suspeitos pela prática desses crimes. Foram levantadas fotografias desses suspeitos e, com essas fotografias, a vítima foi chamada à delegacia e fez o reconhecimento dos réus Patrick e Caio, sendo Caio aquele quem a vítima tinha se recordado do nome. Existem outras ocorrências em que, inclusive, foram realizados reconhecimentos; eles possuem roubos praticados nesta mesma rodovia, assim como em regiões de Campinas. Nas investigações dos outros crimes, pelo que sabe, os mesmos réus atuavam juntos. Na delegacia de Valinhos, salvo engano, tem 4 casos em que os réus estão envolvidos. Com as investigações, ficaram bem nítidas as funções que cada réu exercia na organização criminosa, já que um era responsável por conduzir o veículo com o qual faziam as abordagens; neste veículo, dois saíam para fazer a rendição da vítima, e a vítima lembrou muito sobre o traquejo que o roubador que conduzia o veículo e manipulava seu celular tinha naquele momento. Acha que ficou claro que cada um tinha sua função bem delineada. Fizeram as investigações com a ré Cauisa, cuja maquininha de cartão estava registrada em seu nome, e ela, na DELPOL, alegou que a máquina foi furtada há um tempo e que não tinha envolvimento com isso, bem como que ela registrou boletim de ocorrência sobre os fatos, mas não se recorda se ela comunicou a operadora do cartão, mas se lembra que a empresa da máquina informou o registro no nome da ré e que ela estava ativa, sem registro de ocorrência de perda, extravio ou subtração. Representaram pelo mandado de busca e apreensão, assim como outras unidades da cidade de Campinas; e, no cumprimento de um mandado do 2º DP, o réu Patrick foi preso e com ele foram apreendidos uma maquininha, uma arma de fogo e o veículo Vectra, sendo este o mesmo veículo do dia dos fatos. Todos os roubos eram muito semelhantes; as vítimas eram rendidas, levadas a uma certa região nas proximidades com a divisa de Campinas e, após realizarem operações com o uso dos cartões bancários e celulares, as vítimas eram abandonadas no próprio local com o seu próprio carro. A vítima, inicialmente, realizou o reconhecimento fotográfico com base nos casos de Campinas, mas, quando capturados os réus, a vítima realizou o reconhecimento pessoal e reconheceu os acusados sem sombra de dúvidas. O veículo Vectra, com a placa em questão, esteve na cidade de Valinhos no dia dos fatos. Não se recorda se a imagem desse veículo foi mostrada à vítima, mas acredita que sim, até porque foi a vítima quem passou detalhes sobre o carro, como o engate descentralizado, avaria no para-choque e até uma questão do friso lateral; depois levaram ao conhecimento da vítima o carro e ela reconheceu o veículo, especialmente, por esses dados característicos. Como o veículo que os réus usaram para fazer a abordagem parou na frente da vítima, ela conseguiu visualizar essas questões. Todos os indivíduos que foram presos foram submetidos ao reconhecimento pessoal pela vítima. Não se recorda se no reconhecimento os acusados estavam de uniforme; eles foram colocados lado a lado de outros indivíduos trajando vestimentas comuns. Os réus foram reconhecidos por outras vítimas, então, foram indiciados. Quanto à máquina registrada em nome Cauisa, pela informação que receberam, foi realizado o registro da transferência dessa máquina para a conta do outro réu. Não tem informação sobre uso da maquininha de Cauisa em outros roubos. A participação de Cauisa se resume ao caso em questão por conta da maquininha estar no nome dela. Quando um dos réus foi preso, apreenderam com ele outra maquininha, então, dado o nível de organização, eles não usavam apenas uma única maquininha, utilizavam outras. Sobre Cauisa, consta que a maquininha foi utilizada contra a vítima. Foi constatado, ademais, que Matheus e o irmão dele estão envolvidos em outros roubos, e o irmão está foragido; no mais, Matheus foi indiciado somente no caso dos autos.

A testemunha de acusação Cláudio de Miguel, ouvida em juízo, relatou que era

proprietário de um veículo Vectra, cinza, placa ANK6178, o qual foi vendido a Misael (infere-se que se trata do corréu ADENILSON MISAEL). Fizeram uma troca, Misael lhe passou um carro, enquanto ele passou o Vectra e Misael assumiu as 24 prestações do carro, mas o recibo ainda não foi entregue a Misael, só seria entregue no momento do pagamento de todas as prestações. Misael se apresentou com esse nome, mas no preenchimento do recebimento, Misael colocou o nome de uma pessoa que seria o tio dele; no recibo não consta o nome de Adenilson Misael. Misael lhe passou o endereço, que era ao lado de uma moto peças, local em que foi levar a documentação do carro para ser preenchida e o pai de Misael morava lá. No dia em que foi nesse local, lá havia um carro Vectra, cor preta. Não lembra se no local havia um veículo Gol. Em reconhecimento por vídeo conferência, disse que o rapaz moreno que está a sua direita é o comprador de seu carro. O nome que consta no documento do recibo é Vital Farias Nogueira, que seria o tio de Misael. Misael o procurou antes da abordagem policial para fazer a transferência, disse que estava com dinheiro para pintar o carro e quando foi entregar o recibo, foram enquadrados pela polícia.

O policial civil Flávio Rodrigues, ouvido em juízo, disse que se lembra da investigação. Na época, a vítima foi abordada em um bairro nobre de Valinhos; ela trafegava com seu carro, quando foi abordada por um veículo. Desse veículo saíram dois indivíduos e um deles assumiu a direção do carro da vítima, enquanto o outro foi no banco de trás com a ofendida, mediante ameaça. O carro usado para a abordagem era um carro prata, GM Vectra. A vítima relatou que o veículo tinha um engate meio amassado e o para-choque meio danificado, além da lateral não conter friso. Durante o trajeto, um indivíduo alto, de altura aproximada de 1,90m, conduziu o veículo e manipulou o telefone celular da vítima, um Iphone; em seguida, ele pediu a senha do ID do Icloud para poder mudar a senha da vítima e pegar o cartão de crédito dela. Por meio de uma maquininha que portavam, os meliantes fizeram transações através do mercado livre. A vítima chegou a descrever que um assaltante se referiu ao outro como Caio. Observaram as câmeras de segurança pelos locais em que a vítima havia narrado, quando identificaram um GM Vectra prata, mas não conseguiram o emplacamento, por conta das imagens serem muito ruins.

Encaminharam as imagens para o departamento de Campinas, e eles identificaram um veículo com essas características; levantaram o proprietário do carro, residente no bairro São José em Campinas. Foram até o proprietário do veículo que disse que havia vendido o carro para o Misael, o qual residia no bairro Monte Cristo, e já possuía passagem pela polícia. Conseguiram descobrir para qual conta caíram as transações feitas pelo cartão da vítima, e, nesse meio tempo, os indivíduos praticaram outros crimes, até que a delegacia de Campinas conseguiu identificar mais dois indivíduos, pedindo a prisão de Patrick e mais um outro indivíduo, do qual não se recorda o nome. No momento da prisão de Patrick, localizaram o Vectra; mostraram as fotos do veículo e de Patrick para a vítima e ela os reconheceu. Caio foi preso em flagrante, em Bragança Paulista, conseguiram a foto e qualificação dele, então mostraram para a vítima e esta reconheceu ele como sendo o rapaz alto que pegou seu celular para fazer as transações e era o piloto do carro. O Mercado Livre encaminhou a resposta de que a maquininha estava cadastrada no CPF de Cauisa, enquanto as transações foram creditadas em uma conta no nome de Matheus Paiva.

Fizeram o relatório pedindo a prisão do Misael, dono do Vectra, de Patrick, reconhecido e preso em Campinas; de Caio, preso em flagrante em Bragança Paulista e da Cauisa, além do Matheus, a quem foram creditados os valores; cumpriram o mandado contra Caio na penitenciária de Jundiaí e foi feito seu reconhecimento por fotografia. Já Patrick foi reconhecido na delegacia; enquanto Misael não foi reconhecido pela vítima, possivelmente porque ele devia estar dentro do carro e a vítima não o viu; por fim, Cauisa era a pessoa que apenas possuía a maquininha registrada em seu nome e Matheus também não foi reconhecido, pois apenas recebeu os valores. Matheus está foragido, e Patrick foi preso pela delegacia de Campinas e foi reconhecido. Caio foi reconhecido por fotografia e teve mandado cumprido em Jundiaí. Os mandados de busca foram todos cumpridos e nada foi localizado em suas residências. Disse que é lotado em Valinhos, faz parte da equipe Alfa e, em Valinhos, tem investigações contra os réus apenas em sua equipe. Tem o pessoal do

5º DP que também investiga a quadrilha pelos mesmos crimes e outros crimes em razão do mesmo modus operandi, além do 2º DP e outras delegacias. O modus operandi era sempre o mesmo e era sempre a mesma quadrilha. No geral, um ficava no piloto, um ou dois ficavam no carro deles, não dá para saber ao certo, pois o carro tinha película. Dois dos assaltantes entravam no carro da vítima, um assumia a direção do veículo, pegava o telefone e fazia toda a transação e desbloqueava o celular; enquanto outro ficava no banco de trás com as vítimas. Afirmou que cumpriram mandado de busca na casa de Cauisa e cumpriram mandado de prisão preventiva no trabalho dela. Cauisa alegou que sua maquininha fora furtada, mas, salvo engano, Cauisa fez um Boletim de Ocorrência e não mencionou a máquina. A ré não soube explicar o porquê que a máquina estava ativa “embora tenha sido extraviada” conforme sua alegação. Os valores relacionados ao uso da máquina caíram automaticamente para a conta de Matheus; ou seja, a maquininha apenas estava registrada em nome de Cauisa, mas quando a transferência foi feita, já caiu na conta de Matheus. Quanto ao réu Misael, ele negou a participação nos fatos e disse que estava com o Vectra e passou o carro para Patrick. Patrick negou a autoria durante seu depoimento na delegacia. Não tiveram contato com Caio, pois ele estava preso em Jundiaí; já Matheus está foragido e Cauisa lhe narrou essa versão anteriormente citada. Os investigadores do 2º DP apreenderam na casa de Patrick o carro, a maquininha e a arma, todos utilizados na prática do crime. O veículo apreendido foi um GM Vectra, além de um Gol. Adenilson adquiriu o Vectra que foi utilizado no crime e ele foi reconhecido em Campinas pelos mesmos crimes cometidos em Valinhos; o réu Adenilson não foi reconhecido pela vítima de Valinhos, mas ele adquiriu o carro utilizado no crime ocorrido em Valinhos. Quando o veículo Vectra foi